

الصلح والوساطة

I مفهوم الصلح



- هو سلوك حضاري وإنساني بديل عن القضاء يرمي إلى حل النزاعات بطريقة ودية.
- هو تسوية نزاع قائم بين طرفين من خلال التنازل المتبادل
  - أمثلة:
    - الصلح بين زوجين
    - العمال والمسؤولين
    - بين الدول

- أنواعه :
  1. الصلح العرفي : يتم بين أفراد ومجتمعات بعيدا عن ساحات القضاء



  2. الصلح القضائي : إجراء اجتماعي يجريه قاضي بمؤسسة القضاء في مكتب المصالحة



مكتب المصالحة بهدف إنهاء الخلاف وديًا

II شروطه :

- وجود نزاع قائم.
- وجود نية إنهاء النزاع.
- التنازل المتبادل عن ادعاءات.

Gemini Notebook

III الوساطة :



تدخل ودي لإنهاء النزاع، يتم بتدخل طرف ثالث محايد يدعى الوسيط (قاضي، أو شخص مدير أو جمعية ...).

إدماج جزئي : الوساطة لا تتم إلا بطرف ثالث الوسيط والذي ينبغي أن تتوفر فيه مجموعة من شروط.

حل إدماج جزئي : شروط الوسيط (خصائصها) :

- التمتع بالنزاهة والكفاءة
- إتقان فن الحوار
- حسن الحديث وحسن الإستماع
- الحياد والإستقلال في ممارسة الوساطة
- محاولة التواصل إلى الحل يرضي الطرفين

أنواع الوساطة :

- الوساطة الإجتماعية
- الوساطة القضائية
- الوساطة السياسية

Gemini Notebook

IV أهمية الحل السلمي :

- المحافظة على علاقات الاجتماعية الودية
- تخفيف الأعباء على القضاء وتسريع حل الخلافات بطريقة ودية .



- الوقاية من تطور النزاعات وتفاقمها (لانعدام الأحقاد والبغضاء) .
- المحافظة على صلة الأرحام .
- المحافظة على أمن واستقرار .



شرح المصطلحات :

- الخلاف : منازعة تقع بين شخصين فما أكثر حول مسألة ما يختلفان فيها
- الوساطة الاجتماعية : يقوم بها شخص محايد أو مجموعة من الأشخاص
- الوساطة القضائية : وجوب عرض القاضي الوساطة على المتخاصمين باستثناء قضايا الأسرة الأسرة والقضايا العمالية .

Gemini Notebook